

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2147/2547

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นายวิทยา วิริยะไชโย กับพวก

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6, มาตรา 14, มาตรา 91

เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลาง และให้ศาลล้มละลายกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานจำเลยทั้งสองต่อไป คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดย่อมถูกเพิกถอนไป และต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ เฉพาะในส่วนที่ผิดพลาดและถูกเพิกถอนเท่านั้น กระบวนการพิจารณาในส่วนนี้ย่อมนำ ป.วิ.พ. มาใช้ได้แต่ในคดีล้มละลายยังมีกระบวนการพิจารณาโดยเฉพาะซึ่งมีความแตกต่างไปจากคดีแพ่งทั่วไปตามที่ พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 6 บัญญัติไว้ ซึ่งอาจกระทำโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเริ่มต้นที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ได้หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเมื่อคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องไม่มีส่วนใดที่ผิดกฎหมาย จึงไม่ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลใช้ได้ แม้ศาลอุทธรณ์จะยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลางแล้วต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งใหม่โดยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเช่นเดิม คำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องที่ยื่นไว้เดิมจึงยังคงมีผลใช้ได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่

ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ได้ก็แต่โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางอีกครั้งหนึ่งนั้น การโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในครั้งที่สองนี้มีความประสงค์เพียงเพื่อให้เจ้าหนี้ที่จำเลยทั้งสองไปก่อหนี้สินขึ้นภายหลังวันที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลาง จนถึงวันก่อนวันอ่านคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สองของศาลล้มละลายกลางมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เท่านั้นเมื่อผู้ร้องซึ่งได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้วในคราวโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ครั้งแรกจึงถือได้ว่ายื่นคำขอไว้แล้วก่อนระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สองสิ้นสุดลง ผลของการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องจึงยังคงมีอยู่โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2543 ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่ไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสองเลื่อนคดีและให้ยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้ศาลล้มละลายกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานจำเลยทั้งสองต่อไปแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2544

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2543 ผู้ร้องได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้คัดค้านแล้ว ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้ศาลล้มละลายกลางดำเนิน

กระบวนการพิจารณาสืบพยานจำเลยทั้งสองต่อไปแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ และ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2544 โดยผู้ร้องมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่ ผู้คัดค้านพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องซึ่งยื่นไว้ตั้งแต่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกและมีคำสั่งว่า คดีนี้เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2543 ผู้ร้องได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นเจ้าหนี้รายที่ 3 ต่อมา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีและขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลล้มละลายกลางยกคำร้อง จำเลยทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่ไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสองเลื่อนคดีและให้ยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้ศาลล้มละลายกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานจำเลยทั้งสองต่อไป แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่เมื่อมีการพิจารณาคดีใหม่ก็ถือเสมือนว่าคำสั่งหรือคำพิพากษาเดิมเพิกถอนไปในตัวรวมทั้งคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องที่ได้ยื่นไว้ด้วย ต่อมาเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอีกครั้งในวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ผู้ร้องชอบที่จะต้องมายื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 เมื่อผู้ร้องมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาจึงไม่มีสิทธิจะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง ให้จำหน่ายคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นว่าคำสั่งของผู้คัดค้านเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้ร้องได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายแล้วจึงไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่อีก ขอให้คำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้านที่ให้จำหน่ายคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง และมีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้านให้ผู้คัดค้านดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องต่อไป คำขอนอกจากนี้ให้ยก

ผู้คัดค้านอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 14

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านว่า เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดแล้ว ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้ศาลล้มละลายกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานจำเลยทั้งสองต่อไปแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ เมื่อศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดเป็นครั้งที่สอง คำขอรับชำระหนี้ที่ผู้ร้องยื่นไว้ตั้งแต่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกจะยังคงมีผลใช้ได้โดยผู้ร้องไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่หรือไม่ ในปัญหาข้อนี้ผู้คัดค้านกล่าวในอุทธรณ์ว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 (1) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 14 ยกคำสั่งศาลล้มละลายกลางแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลล้มละลายกลางเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ มีผลทำให้กระบวนการพิจารณาในศาลล้มละลายกลางนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีตลอดจนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ต้องถูกเพิกถอนไปในตัว ผู้คัดค้านจึงไม่มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องที่ได้ยื่นไว้ต่อไปได้เห็นว่าที่ผู้คัดค้านอ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 (1) มาใช้ในคดีล้มละลายก็โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 14 ซึ่งให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ฉะนั้น จึงนำมาใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายล้มละลาย กล่าวคือ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลาย

กลางและให้ศาลล้มละลายกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานจำเลยทั้งสองต่อไป คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดย่อมถูกเพิกถอนไป และต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ เฉพาะในส่วนที่ผิดพลาดและถูกเพิกถอนเท่านั้น กระบวนการพิจารณาในส่วนนี้ย่อมนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ได้ แต่ในคดีล้มละลายยังมีกระบวนการพิจารณาโดยเฉพาะซึ่งมีความแตกต่างไปจากคดีแพ่งทั่วไปตามที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า "กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย"

หมายความว่า กระบวนการพิจารณาซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตั้งแต่เริ่มคดีจนถึงคดีสิ้นสุด ฉะนั้น กระบวนการพิจารณาในคดีล้มละลายจึงอาจกระทำโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเริ่มต้นที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ได้หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เช่น กรณีคำขอรับชำระหนี้เช่นคดีนี้และกรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กระบวนการพิจารณาเหล่านี้ย่อมดำเนินต่อไปได้ตามวิธีพิจารณาคดีล้มละลายในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องไปเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาเหล่านั้นใหม่ในกรณีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเปลี่ยนแปลงไปโดยผลของคำพิพากษาศาลสูง เว้นแต่กรณีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสิ้นผลไปโดยคำพิพากษานั้นถึงที่สุดของศาลสูง กรณีคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องไม่มีส่วนใดที่ผิดกฎหมาย จึงไม่ถูกเพิกถอนไปด้วย และยังคงมีผลใช้ได้ แม้ศาลอุทธรณ์จะยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลาง แล้วต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งใหม่โดยมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเช่นเดิม คำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องที่ยื่นไว้เดิมจึงยังคงมีผลใช้ได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่ ส่วนข้อที่ผู้คัดค้านโต้แย้งว่า ในการขอรับชำระหนี้ ผู้ขอรับชำระหนี้จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91 โดยเคร่งครัด กล่าวคือ จะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาด วันโฆษณาคำสั่ง

พิทักษ์ทรัพย์เดิมจึงถูกเพิกถอนไปในตัว ผู้ร้องจะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่หลังจากวันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สอง การที่ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ในคราวโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรก ถือได้ว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำขอรับชำระหนี้เข้ามาในคดีนี้ เห็นว่า ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ได้ก็แต่โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ กล่าวคือ ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 2 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอันเป็นกำหนดระยะเวลาให้กระทำก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้สิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี้อย่อมหมดสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้สำหรับคดีนี้การที่ผู้คัดค้านโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางอีกครั้งหนึ่งนั้น การโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในครั้งที่สองนี้มีความประสงค์เพียงเพื่อให้เจ้าหนี้ที่จำเลยทั้งสองไปก่อนหน้านี้สิ้นขึ้นภายหลังวันที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลางจนถึงวันก่อนวันอ่านคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สองของศาลล้มละลายกลางมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เท่านั้น ดังนั้น ผู้ร้องซึ่งได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้วในคราวโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ครั้งแรก จึงถือว่าได้ยื่นคำขอไว้แล้วก่อนระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สองสิ้นสุดลง ผลของการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องจึงยังคงมีอยู่โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้คัดค้าน ให้ผู้คัดค้านดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องต่อไปนั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บรรณาท ภูมิถาวร-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-พิรพล จันทรสว่าง)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีที่คำสั่งพิทักษ์เด็ดขาดของศาลชั้นต้นถูกยกเลิกเพิกถอนไปเพราะเหตุที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาสืบพยานจำเลยต่อไปแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่และเมื่อศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาจำเลยต่อไป แล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดใหม่ ผลของการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกของบรรดาเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นไว้ภายใน 2 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกจะเป็นอย่างไร หนี้ที่มูลแห่งหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ตอนโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรก เจ้าหนี้จะนำมายื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สองได้หรือไม่ ไม่มีบทกฎหมายใดๆ บัญญัติไว้โดยเฉพาะ และศาลฎีกาก็ไม่เคยวางหลักกฎหมายในปัญหาทั้งสองนี้มาก่อน ศาลฎีกาเพิ่งจะวางหลักกฎหมายในปัญหาทั้งสองนี้ไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้โดยปัญหาแรกศาลฎีกาคดีนี้วางหลักกฎหมายไว้ว่าคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นไว้เดิมยังคงมีผลใช้ได้โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่ โดยศาลฎีกาวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2655/2522 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้ว แม้ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ เมื่อศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้

เด็ดขาดถึงที่สุดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่กระทำมาแล้ว รวมทั้งดำเนินการในเรื่องคำขอรับชำระหนี้ของ
เจ้าหนี้ต่อไปได้ หากมีกฎหมายบัญญัติว่าให้ยกเลิกกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายที่
ดำเนินการมาโดยชอบแล้วไม่ ผู้หมายเหตุเห็นด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาเป็นอย่าง
สูงว่า ผลในกฎหมายของการที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ
ศาลชั้นต้นแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดใหม่ ต่างกับการที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องโจทก์ แล้วศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดตามศาลชั้นต้น กล่าวคือ การที่ศาลอุทธรณ์มี
คำสั่งยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลชั้นต้นตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่
หมายเหตุนี้เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่สืบพยานตามที่ผู้อุทธรณ์ (จำเลย) ร้องขอ
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2) กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายของศาลชั้นต้น ซึ่งหมายถึง
ถึงกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ตามความหมายในมาตรา 6
ไม่ว่าจะกระทำต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตั้งแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นต้นมาเป็นอันใช้ไม่ได้ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งคำขอรับชำระหนี้
อันเป็นกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายที่กระทำต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายหลัง
จากศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดซึ่งถูกศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกเลิกไปแล้วด้วย
และคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลชั้นต้นถึงที่สุดแล้ว
ส่วนการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ เป็นกรณีที่
ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำชี้ขาดของศาลชั้นต้นที่สั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดไม่ถูกต้อง
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 242 (3) แม้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลชั้นต้นจะไม่
ผูกพันความอีกตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 แต่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวก็ยังไม่
ถึงที่สุด เมื่อศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ด
ขาดไปตามศาลชั้นต้น ถือว่าศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดเห็นว่าคำชี้ขาดของศาลอุทธรณ์
ไม่ถูกต้อง ฉะนั้น กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายในศาลชั้นต้นที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า

ไม่ถูกต้องจึงเป็นกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายที่ถูกต้อง เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ตั้งแต่ศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจึงมีผลต่อไปโดยเจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ใหม่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2655/2522 ดังกล่าวแล้ว

ปัญหาประการที่สอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยว่า การโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในครั้งที่สองมีความประสงค์เพียงเพื่อให้เจ้าหนี้ที่จำเลยทั้งสองไปก่อนนี้สิ้นขึ้นภายหลังวันที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของศาลชั้นต้น จนถึงวันก่อนวันอ่านคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สองของศาลชั้นต้นมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เท่านั้น คำวินิจฉัยเช่นนี้มีความหมายว่า หนี้ที่มูลแห่งหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกที่เจ้าหนี้มิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิมายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สองได้ ผู้หมายเหตุเห็นด้วยความเคารพต่อศาลฎีกาเป็นอย่างสูงว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวนี้น่าจะไม่มีกฎหมายสนับสนุน พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 60 วรรคสอง ที่บัญญัติให้เจ้าหนี้นำหนี้ที่เกิดขึ้นใหม่ที่ลูกหนี้ได้กระทำขึ้นระหว่างวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ถึงวันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายมายื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ ก็เป็นกรณีที่ศาลสั่งยกเลิกการประนอมหนี้และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายเท่านั้น หากใช้กรณีที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลชั้นต้นแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ใหม่เช่นคดีนี้ไม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วผู้หมายเหตุจึงมีความเห็นว่า คำขอรับชำระหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ยื่นไว้ตั้งแต่ศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกในกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้สิ้นผลไปพร้อมกับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกแล้วเจ้าหนี้ทั้งหลายที่มูลหนี้เกิดขึ้นก่อนวันศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สองซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ที่มูลแห่งหนี้เกิดขึ้นก่อนวันศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกด้วย หากประสงค์จะขอรับชำระหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สอง มิฉะนั้นหมดสิทธิขอรับชำระหนี้ ทั้งนี้เพราะคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ของศาลชั้นต้นในคดีล้มละลายตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้มีอยู่เพียงคำสั่งเดียว คือ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งที่สองส่วนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดครั้งแรกได้สิ้นผลไปแล้วตั้งแต่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งถึงที่สุดให้ยก ประดิษฐ์ เอกมณี